

Số: /KH-SGDĐT

Cần Thơ, ngày tháng 02 năm 2025

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế năm 2025

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP và Nghị định số 59/2024/NĐ-CP);

b) Phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản để kiến nghị cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định hình thức xử lý;

c) Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý giáo dục ở địa phương;

d) Tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tổ chức pháp chế của Sở;

đ) Triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả về công tác pháp chế trong Ngành góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu

a) Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành đúng tiến độ; trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất với hệ thống pháp luật;

b) Công tác tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định pháp luật;

c) Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện việc tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

d) Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc kiện toàn, bố trí người làm công tác pháp chế; quan tâm, tạo điều kiện để người làm công tác pháp chế thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về công tác pháp chế;

đ) Xác định rõ nội dung công việc, thời gian hoàn thành, trách nhiệm đề cá nhân, đơn vị chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Lĩnh vực xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Kịp thời rà soát, xác định các nội dung được giao quy định chi tiết nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc lĩnh vực phụ trách để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định quy định chi tiết theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành; kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị.

- Phân công thực hiện:

+ Đơn vị chủ trì: các phòng thuộc Sở, phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện.

+ Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, cơ sở giáo dục.

- Thời gian thực hiện: ngay khi có căn cứ rà soát.

- Sản phẩm: tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với căn cứ pháp lý để rà soát hoặc tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản phát hiện sau rà soát.

2. Lĩnh vực kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

a) Kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố thuộc lĩnh vực giáo dục ngay sau khi được ban hành; kiểm tra văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP; Nghị định số 59/2024/NĐ-CP.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở, phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện.
- Đơn vị phối hợp: các phòng thuộc Sở, cơ sở giáo dục.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên và khi có yêu cầu, kiến nghị.
- Sản phẩm: kết quả kiểm tra gửi về Sở Tư pháp; phòng Tư pháp quận, huyện.

b) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện trực tiếp ban hành trong năm; văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở, phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện.
- Đơn vị phối hợp: các phòng thuộc Sở, cơ sở giáo dục.
- Thời gian thực hiện: thường xuyên và khi có yêu cầu, kiến nghị.
- Sản phẩm: kết quả kiểm tra gửi về Sở Tư pháp; phòng Tư pháp quận huyện.

c) Kiểm tra văn bản theo chuyên đề, ngành, lĩnh vực giáo dục và đào tạo

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở.
- Đơn vị phối hợp: các phòng thuộc Sở, cơ sở giáo dục.
- Thời gian thực hiện: khi phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.
- Sản phẩm: kết quả kiểm tra gửi về Sở Tư pháp.

d) Thực hiện rà soát thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ngay sau khi văn bản làm căn cứ pháp lý để rà soát được ban hành hoặc tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản có sự thay đổi làm cho nội dung của văn bản không còn phù hợp. Kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với căn cứ pháp lý để rà soát hoặc tình hình kinh tế - xã hội liên quan đến đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản.

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở, phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện.
- Đơn vị phối hợp: các phòng thuộc Sở, cơ sở giáo dục.
- Thời gian thực hiện: năm 2025, ngay khi có căn cứ rà soát.
- Sản phẩm: kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

đ) Kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành có nội dung chưa phù hợp với quy định

của pháp luật thông qua kiểm tra phát hiện hoặc khi nhận được thông báo kiểm tra văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

- Phân công thực hiện: Văn phòng Sở; các phòng thuộc Sở; phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện.

- Đơn vị phối hợp: các phòng thuộc Sở, cơ sở giáo dục.

- Thời gian thực hiện: năm 2025.

3. Lĩnh vực pháp chế

Tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 3315/KH-SGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 về công tác pháp chế.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng thuộc Sở, thủ trưởng các đơn vị chủ động thực hiện Kế hoạch này.

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế năm 2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện, có phát sinh khó khăn, vướng mắc, cơ quan, đơn vị phản ánh về Văn phòng để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:

- Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT;
- Sở Tư pháp;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX;
- Công TTĐT Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Võ Hồng Lam